Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	**Roni Hasudungan Marpaung**;
2.	Tempat lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 14 Maret 1992;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Lingk. 21 Komplek Yuka Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
7.	Agama	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Roni Hasudungan Marpaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Roni Hasudungan Marpaung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roni Hasudungan Marpaung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil.
- 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram.
- 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Roni Hasudungan Marpaung** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di rumah Albert Jose Panggabean (berkas terpisah) di Lingkungan 20 Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram "***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukkan penyidikan. Lalu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 15.00 WIB para saksi tiba rumah Albert Jose Panggabean (berkas terpisah) yang dicurigai salah satu rumah sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu – sabu, lalu paran saksi langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk – duduk diteras rumah Albert Jose Panggabean bersama dengan Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) sedangkan Albert Jose Panggabean sedang berada didalam rumah.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari Wilianto Alias Wili di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.

Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Dodi (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan kembali sedangkan Albert Jose Panggabean menerangkan sebagai pemilik rumah yang membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili untuk menjualkan narkotika jenis sabu – sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean dan Wilianto Alias Wili beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7127/NNF/2022 tanggal 30 Novembver 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram yang pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Roni Hasudungan Marpaung** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di rumah Albert Jose Panggabean (berkas terpisah) di Lingkungan 20 Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean dan Wilianto Alias Wili (masing – masing berkas terpisah) di tangkap oleh saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan dimana pada saat penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Dodi (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan kembali sedangkan Albert Jose Panggabean menerangkan sebagai pemilik rumah yang membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili untuk menjualkan narkotika jenis sabu – sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean dan Wilianto Alias Wili beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7127/NNF/2022 tanggal 30 Novembver 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram yang pada kesimpulannya adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nikolas Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Roni Hasudungan Marpaung bersama – sama dengan Albert Jose Panggabean (berkas terpisah).
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Komplek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan selanjutnya saksi menindak lanjuti informasi tersebut untuk melakukkan penyelidikan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring tiba ditempat yang dimaksud lalu melihat terdakwa sedang berada di teras rumah Albert Jose Panggabean.
- Bahwa saksi dan saksi lainnya menghampiri terdakwa yang sedang berada diteras rumah Albert Jose Panggabean dicurigai sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu bersama Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) sedangkan Albert Jose Panggabean berada didalam rumahnya.
- Bahwa saksi dan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Wilianto Alias Wili dimana dalam penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap Wilianto als Wili di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi lainnya menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan kembali sedangkan Albert Jose Panggabean menerangkan sebagai pemilik rumah yang membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili untuk menjualkan narkotika jenis sabu – sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean dan Wilianto Alias Wili beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Endra Safrizal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Roni Hasudungan Marpaung bersama – sama dengan Albert Jose Panggabean (berkas terpisah).
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan selanjutnya saksi menindak lanjuti informasi tersebut untuk melakukkan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring tiba ditempat yang dimaksud lalu melihat terdakwa sedang berada di teras rumah Albert Jose Panggabean.
- Bahwa saksi dan saksi lainnya menghampiri terdakwa yang sedang berada diteras rumah Albert Jose Panggabean dicurigai sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu bersama Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) sedangkan Albert Jose Panggabean berada didalam rumahnya.
- Bahwa saksi dan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Wilianto Alias Wili dimana dalam penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap Wilianto als Wili di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi lainnya menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan kembali sedangkan Albert Jose Panggabean menerangkan sebagai pemilik rumah yang membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili untuk menjualkan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu – sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean dan Wilianto Alias Wili beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean (berkas terpisah).
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa dan Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) sedang duduk – duduk di teras rumah Albert Jose Panggabean yang berada di Lingkungan 20 Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan menunggu pasien membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa jual, sedangkan Albert Jose Panggabean berada di dalam rumahnya.
- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Safrizal, dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan langsung menghampiri terdakwa lalu mengamankan terdakwa dan Wilianto Alias Wili selanjutnya para saksi masuk kedalam rumah mengamankan Albert Jose Panggabean yang sedang berada didalam rumah, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan di temukan dari bawah terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) satu buah dompet yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjatuh dari tangan saksi yang mana dompet tersebut berisikan 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu dan 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong dan terhadap Wilianto als Wili di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali yang di peroleh saksi dari Dodi (Dpo) dengan keuntungan Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu paket sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Albert Jose Panggabean sebagai pemilik rumah membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) untuk menjualkan narkotika jenis sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Albert Jose Panggabean dan Wilianto Alias Wili beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil.
- 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram.
- 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong.
- Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7127/NNF/2022 tanggal 30 Novembver 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula saat saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukkan penyidikan. Lalu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 15.00 WIB para saksi tiba rumah Albert Jose Panggabean (berkas terpisah) yang dicurigai salah satu rumah sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu – sabu, lalu paran saksi langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk – duduk diteras rumah Albert Jose Panggabean bersama dengan Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) sedangkan Albert Jose Panggabean sedang berada didalam rumah.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari Wilianto Alias Wili di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Dodi (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan kembali sedangkan Albert Jose Panggabean menerangkan sebagai pemilik rumah yang membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili untuk menjualkan narkotika jenis sabu – sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Roni Hasudungan Marpaung selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" lebih luas daripada "Tanpa Hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar bermula saat saksi Nikolas Hutagalung, saksi Endra Safrizal dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Komplek Yuka, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukkan penyidikan. Lalu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 15.00 WIB para saksi tiba rumah Albert Jose Panggabean (berkas terpisah) yang dicurigai salah satu rumah sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu – sabu, lalu paran saksi langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk – duduk diteras rumah Albert Jose Panggabean bersama dengan Wilianto Alias Wili (berkas terpisah) sedangkan Albert Jose Panggabean sedang berada didalam rumah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari Wilianto Alias Wili di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Dodi (DPO) dengan tujuan untuk diedarkan kembali sedangkan Albert Jose Panggabean menerangkan sebagai pemilik rumah yang membantu terdakwa dan Wilianto Alias Wili untuk menjualkan narkotika jenis sabu – sabu dirumahnya dengan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu – sabu untuk dipakai Albert Jose Panggabean.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), ditetapkan dengan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Hasudungan Marpaung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil.
- 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram.
- 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	M.Nazir, S.H., M.H
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)